



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

/

Processo nº 13608/14.8T2SNT-A.L1

Apelação

Relator: Eduardo Petersen Silva

1ª Adjunta: Desembargadora Cristina Neves

2º Adjunto: Desembargador Manuel Rodrigues

Acordam os juízes que compõem este colectivo do Tribunal da Relação de Lisboa:

I. Relatório

Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino, residente em Sintra, veio instaurar, em 10 de Julho de 2014, os presentes autos de regulação das responsabilidades parentais relativas aos filhos menores Lola Luisa Mathilda Plessis Fino e Virgílio Ângelo Plessis Fino, contra a requerida Nathalie Mathilde Irene Plessis, mãe das crianças, residente em Le Neuborg, França.

No seu requerimento inicial, o requerente deu conta que a mãe saiu do país levando com ela os filhos, sem o seu consentimento, e que apenas consegue falar com eles por internet e telefone.

Na conferência de pais que teve lugar em 12.11.2014, e não sendo possível o acordo, foram ouvidos os progenitores, tendo o requerente dito que apresentou queixa de rapto internacional que corre seus termos sob o nº R2201/93-PR/2014. Pela progenitora foi dito que se ausentou para França com os menores na sequência de episódios de violência doméstica perpetrados pelo pai na sua pessoa e na presença dos filhos. Chegada a França informou o pai, inclusivamente da residência onde se encontravam os menores, de tal modo que o mesmo visitou as crianças e esteve com elas durante três dias, em Setembro. Mais declarou que se encontra pendente um processo de Regulação das Responsabilidades Parentais num tribunal francês, com audiência já marcada, e que assim requer que o presente processo seja suspenso, porque aquele foi instaurado em 10 de Junho de 2014 e de acordo com o artigo 11º nº 1 e 3 da Convenção de Bruxelas. Declarou ainda que os menores se encontram bem e a frequentar creche, vivem com a mãe e os avós maternos, e que a mãe e os menores vivem do apoio social do Estado Francês e com o apoio da família materna.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

Na mesma conferência, veio a ser proferido despacho que determinou a notificação dos pais para apresentarem alegações e querendo, arrolarem testemunhas e juntarem documentos e requererem as diligências que entenderem pertinentes. Determinou-se ainda que se solicitasse à DGSRP informação sobre a existência de acção de regresso junto da Justiça francesa e qual o seu estado, e ainda que se prestasse informação sobre a pendência de acção de regulação das responsabilidades parentais em França. Porque tinha sido requerida a fixação de regime provisório, determinou-se ainda que se oficiasse ao o.p.c. da área de residência do progenitor, a realização de diligências para apurar a sua situação de vida, designadamente, com quem vive, o que faz, se dispõe de habitação própria ou arrendada onde possa receber os filhos no período de visitas, bem como se dispõe de apoio familiar ou outro conhecido, caso se verifiquem estadias dos menores com o pai.

O requerente veio apresentar alegações, onde deu conta que o casal vivera em Inglaterra durante 15 anos, que do relacionamento haviam nascido os menores, que a requerida sofreu depressão pós-parto, agravada após o segundo nascimento, que o casal se decidiu então mudar para Portugal, para uma casa de que o requerente é proprietário e que tem boas condições de habitabilidade e conforto, as crianças começaram a frequentar o jardim infantil, indicando os relatórios escolares os seus progressos. Em 9 de Maio de 2014, com frieza e premeditação, a requerida abandonou o lar, levando os filhos consigo, sem consentimento do requerente, e o que fez com a ajuda da sua mãe. Que a requerente planeou a estratégia de justificação da sua partida, para tanto apresentando queixa-crime contra o requerente por violência doméstica, queixa que foi arquivada; que a requerente rapidamente instaurou em França o processo para regulação das responsabilidades parentais, para utilizar o argumento da litispendência no tribunal português. O requerente denunciou o rapto internacional, sendo certo que a residência habitual dos menores era em Portugal. O requerente sabe que o processo de regulação foi suspenso em França. Antes da fuga a requerente encontrava-se em nova fase de depressão, com ataques de pânico, apresentando-se com espírito ausente e desatento em relação aos cuidados mínimos de segurança dos menores.

Concluiu que, sem prejuízo do funcionamento da Convenção da Haia, prossigam os autos para regulação das responsabilidades parentais dos menores, *actualmente em situação de perigo causado pela requerida*. Que se fixe com urgência



S. R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

1

um regime provisório de visitas dos menores a Portugal. Indicou prova testemunhal e requereu a realização de exame psiquiátrico à requerida *para apuramento do seu estado mental actual e da sua capacidade para cuidar dos menores*, e juntou 12 documentos¹.

Alegou a requerida, suscitando desde logo a questão prévia da incompetência internacional dos tribunais portugueses. Relativamente aos factos, e no que interessa à decisão deste recurso, alegou que a vida do casal e da família já se vinha degradando há alguns anos, que se viu num país estranho, onde se fala uma língua estranha, onde não tem amigos e familiares, completamente desamparada pelo marido e vítima de maus tratos físicos e psicológicos infligidos por aquele. O requerente encontra-se sem trabalho, não dispõe de qualquer rendimento para além duma renda de um imóvel em Inglaterra, não procura activamente emprego e nunca permitiu que a requerente trabalhasse. Foi sempre a requerente que cuidou das crianças. Após a vinda para Portugal, o requerente revelou uma personalidade perturbada, ambígua e com traços de bipolaridade. Começou a revelar, progressivamente, uma personalidade dupla, perturbada e obsessiva, que em muito prejudicou a sua relação com a companheira e com os filhos, e o normal e saudável crescimento destes. Comportava-se como um verdadeiro noctívago, passando as noites em claro, defronte do computador ou fora de casa, dormindo todo o dia. Em consequência, deixou de tomar as refeições com as crianças, deixou de ter um convívio activo com os filhos, não se preocupou com a sua evolução e com o seu bem estar, pouco comunicando com eles ou apenas para os repreender ou acusar. Proibia as crianças de lerem livros Disney, de brincarem com “Barbies” porque não concordava com a filosofia Disney, proibia-as de comerem chocolate, doces, iogurtes, sendo porém que é viciado em coca-cola e levava as crianças a comer ao MacDonald’s. Nunca permitiu que as crianças andassem de bicicleta ou que corressem livremente, alegando que podiam magoar-se. Não permitia que as crianças fossem vacinadas, inclusive contra o tétano. O requerente passa a maior parte do tempo na internet, adepto de teorias conspiratórias. O requerente é fumador compulsivo e fuma cannabis (artigo 66º). Tornou-se uma pessoa violenta e agressiva, o que não passa despercebido às crianças. É uma pessoa anti-social, pessimista e revoltada com o mundo. Demonstra sentimentos de raiva e ódio para com a requerida e vem-se revelando agressivo e violento para com a mesma e para

¹ Entre eles, as avaliações escolares dos menores e o despacho de arquivamento da queixa crime.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

com as crianças. A Requerida tem sido constantemente maltratada, e vítima de várias agressões físicas e verbais, tudo em presença das crianças. O requerente perde frequentemente o controlo sobre si mesmo, na presença das crianças, exaltando-se e tornando-se violento e agressivo. Ameaçou, por diversas vezes, a Requerida e as crianças de morte. Ameaçou também suicidar-se, por diversas vezes. Agrediu fisicamente a requerida, por duas vezes, em Janeiro de 2014 (docs. 2, 3 e 4) e em Maio de 2014, na presença das crianças, que ficaram perturbadas, chocadas e amedrontadas. Na sequência das agressões sofridas em Janeiro de 2014, a requerida contactou telefonicamente a Associação de Mulheres contra a Violência, tendo sido atendida presencialmente no dia 10 de Janeiro (doc. 5). Foram essas agressões (Maio) que levaram a Requerida a apresentar queixa por violência doméstica (doc. 6). A Requerida também apresentou queixa em França (doc 7, 8 e 9). As crianças não estão seguras na presença e companhia do requerente, tampouco vivendo sob o mesmo tecto que ele (artigo 85º). A requerente tem agora a sua vida organizada em França, as crianças são francesas, estão perfeitamente integradas e mantêm contacto regular com o progenitor por internet.

Caso o Tribunal não entenda pela incompetência, sugere o regime a ser fixado. No caso do regime de visitas, deverá ser estabelecido de forma gradual e progressiva, para que possam ser sucessivamente avaliadas as capacidades do Pai (...) (artigo 117º). Assim e num período inicial, o Pai poderá conviver e estar com os filhos sempre que pretender, mas nunca sozinho e sempre na presença da Mãe e no local que esta indicar (artº 118º).

Ofereceu prova testemunhal, por declarações suas e prova documental.

Veio então o requerente aditar o seu pedido, submetido nas Alegações, que por lapso não foi incluído, no seguinte: *“Que os menores sejam confiados à guarda do pai, ora requerente, por estar em condições físicas e mentais para o fazer, além de dispor de habitação proporia para a família e dos meios necessários ao seu sustento, ao contrário da requerida que não possui qualquer destes requisitos, sem prejuízo do exercício conjunto do poder paternal”*.

Veio entretanto aos autos informação (fls. 321) de que se encontra a decorrer na Autoridade Central um processo de regresso dos menores a Portugal e que o pedido tinha sido enviado à congénere francesa, tendo sido solicitada a suspensão de



S. R.

Tribunal da Relação de Lisboa

6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

eventual processo de regulação das responsabilidades parentais, pedido que seguira para o Ministério Público francês, e a Autoridade Central Francesa informara que a mãe fora ouvida e se recusava a fazer regressar voluntariamente as crianças a Portugal, justificando-se com as violências psicológicas exercidas pelo pai.

Foi então proferido despacho a fls. 332, que decidiu pela competência internacional do tribunal português. Relativamente à litispendência internacional, proferiu-se decisão no sentido de oficiar ao tribunal francês para saber se já tinha apreciado a sua própria competência. Determinou-se ainda insistência com a PSP na elaboração do relatório relativo às condições do pai.

Tal relatório mostra-se junto a fls. 378, dele constando que o requerente vive em casa própria, de 5 assoalhadas, sozinho, sem ter ninguém a cargo, que “trabalha como compositor e autor, colabora com músicas para novelas da TV portuguesa (inscrito na SPA), empresário em Inglaterra”. Não especificou rendimentos, mas disse que para além dos rendimentos da profissão, possui várias casas alugadas na Inglaterra donde lhe provem grande parte do seu rendimento”. Relativamente ao item “É pessoa socialmente bem comportada?” consta do relatório a seguinte resposta “Não disponho de dados concretos”. Consta ainda do relatório que a mãe do requerente e o padrasto vivem a cerca de 500 metros do requerente, e que este informou que tem todo o apoio deles no que concerne ao assunto em referência.

A fls. 396, o requerente veio então requerer a fixação provisória das responsabilidades parentais, dependente apenas de tal relatório, e alegou ainda que o tribunal francês constatou que a residência habitual dos menores era em Portugal e que o mesmo tribunal, tendo sido notificado do pedido de regresso dos menores, se tornou incompetente para decidir das responsabilidades parentais. Invoca que a requerida litiga com má-fé, pretendendo a todo o custo atrasar o regresso dos menores. Requereu em consequência a fixação urgente de regime provisório que permita ao pai retomar o contacto com os filhos, que o tribunal francês seja notificado do despacho do tribunal recorrido que se declarou competente, que o MP seja notificado da estratégia processual da requerida, e que os autos prossigam os seus termos até final.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

A fls 434/435, o MP promoveu a fixação de um regime provisório de regulação das responsabilidades parentais que passa pela entrega dos menores aos cuidados do pai, ficando a residir com o mesmo.

O requerente veio informar o tribunal que apesar do tribunal de Rouen ter decretado o regresso imediato dos menores, a requerida interpôs recurso, e que concorda com a posição do MP, que defendeu que o poder paternal e a guarda lhe fossem confiados, dada a irresponsabilidade da requerente (fls.440). Indicou testemunhas.

A fls. 444 a requerida, notificada da promoção do MP quanto ao regime provisório, veio dizer que o tribunal de recurso francês decidiu não haver lugar ao retorno a Portugal, por aplicação das disposições do artigo 13 da convenção da Haia; que assim a mãe não aceita o regime provisório promovido. Indicou testemunhas.

A informação da decisão do tribunal de recurso foi confirmada por ofício da Autoridade Central, a fls. 456. Mais comunicou ao tribunal que a congénere francesa lhe enviou os documentos a que alude o artigo 11º nº 6 do Regulamento (CE) 2201/2003, para os efeitos desse preceito. Comunicou que para os efeitos do nº 17 do preâmbulo e nº 8 do artigo 11º, que dispõe que não obstante uma decisão de retenção, uma decisão posterior que exija o regresso da criança, proferida por um tribunal competente ao abrigo do regulamento, tem força executória, a fim de garantir o regresso da criança, e portanto enviava ao tribunal os documentos referidos, solicitando que fosse informada da decisão que viesse a recair sobre o assunto.

A fls. 477 o requerente veio insistir no decretamento urgente de um regime provisório que lhe permita rever os filhos, a tempo do período de Natal, e que seja, com urgência, notificado o tribunal francês para remeter os autos sobre a entrega dos menores ao tribunal português, para que este possa tomar a última decisão que ao caso couber, concretamente, permitindo a justa regulação das responsabilidades parentais.

A requerida veio, a fls. 481, juntar tradução da decisão do recurso proferida pelo tribunal francês, alegando que o mesmo considera haver risco grave, para as crianças, como o seu eventual regresso a Portugal.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

R

O MP, em vista, promoveu que se determine o regresso imediato dos menores a Portugal – promoção de fls 509 a 512.

A requerida veio, a fls. 514, informar novamente de que o tribunal francês entende que “existe um risco sério no regresso de Lola e Virgílio a Portugal que os exporia a um perigo psíquico ou os colocaria numa situação intolerável” e que em face da ordem de não regresso entende que não deverá ser fixado qualquer regime provisório que permita ao progenitor rever os seus filhos. Para além disso, diz, o pai não se encontra privado de contacto com os filhos, porquanto já os visitou em França e fala regularmente com eles, via “skype”.

Notificado, o requerente veio dizer que nada de mais falso pode haver na afirmação do risco grave para as crianças com o seu regresso, que não resulta do documento junto uma única prova, que a alegada violência doméstica nunca existiu e que apenas foram apresentadas queixas na polícia e nas associações dias antes do rapto, orquestrando a legitimação deste, que não existe uma única prova de violência doméstica, que as crianças nunca estiveram em perigo, que há testemunhas arroladas que o podem comprovar e que junta um *e-mail* da directora do colégio que os menores frequentavam que o atesta. (doc.1). O requerente foi sempre um pai atento, meigo, educador e cuidador. A requerida é que inflige violência aos filhos, afastando-os abruptamente do pai, da escola, dos amigos. O requerente teve duas decisões favoráveis no âmbito da Convenção da Haia, só perdeu o último recurso com um fundamento que não se enquadra na al. b) do artigo 13º, “ou seja, a fundamentação foi que como já tinha passado algum tempo e como a requerida teria dificuldades em encontrar emprego em Portugal”. Passou então o requerente à análise da decisão do tribunal francês, ponto por ponto, para concluir que não há perigo para os menores e que a justiça francesa não pode sobrepor-se ao respeito pela legalidade e pela soberania portuguesa, pelo que renova que se dê cumprimento ao artigo 11º.

Pronunciando-se, a requerida veio dizer que o requerente foi ouvido no processo de regresso, que só a ele é imputável não terem sido ouvidas testemunhas suas, e que o requerido teve todos os poderes e oportunidades processuais. Igualmente, não tem razão o MP quando afirma que “apenas foi produzida prova que só teve em consideração a posição da mãe dos menores”. Que a prova produzida o foi em função dos superiores interesses dos menores e não em função dos interesses da mãe ou do pai. Renovou que a sua deslocação para França se deveu à violência



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

doméstica e às frequentes ameaças perpetradas pelo progenitor, de que vinha sendo vítima, e que expunham as crianças a uma situação intolerável de perigo psíquico e até físico. Que o MP não tem razão quando afirma que está garantida a protecção dos menores em Portugal. Rematou requerendo que não seja ordenado o regresso dos menores, por existir um risco sério para os menores com o seu eventual regresso e por não estar, de forma alguma, assegurada a protecção das crianças em território nacional.

A fls 537 e seguintes o requerente subscreveu inteiramente os termos da promoção do MP, tecendo ainda comentários adicionais, e requerendo a final que seja diligenciado pela entrega imediata dos menores e que o tribunal francês (regulação das responsabilidades parentais) seja notificado de que o tribunal português se declarou competente.

Foi então proferido despacho, a fls. 549 e seguintes, que apreciou a questão da deslocação ilícita dos menores, referindo que a audição que o pai diz não ter sido realizada respeita à acção de regresso e se comprova que foi ouvido, e que *“Já quanto à audição dos progenitores para apresentarem alegações para efeitos do nº 7 do Regulamento, tal visa que o tribunal recolha elementos que permitam analisar a questão da guarda da criança. Todavia, não pode este tribunal apreciar a questão da guarda enquanto não estiver definida a competência, em concreto, do mesmo. É que uma coisa é a competência em abstracto – e já vimos que essa existe (...), outra é a competência em concreto, para evitar riscos de casos julgados contraditórios. (...) O facto de as crianças poderem ter sido deslocadas ilicitamente para França não impede que a guarda das crianças não venha a ser atribuída à mãe, e que os menores permaneçam a residir com a mesma, caso se venha a comprovar que os mesmos se encontram bem integrados e bem cuidados pela progenitora, sendo certo tratar-se de duas crianças pequenas (de 4 e 6 anos de idade, respectivamente) que residem em França há mais de ano e meio. (...) dado que se encontra agendada para o próximo mês uma audiência entre os pais no âmbito da acção de regulação intentada em primeiro lugar, e, por outro lado, não nos encontrando nós no âmbito de uma acção de regresso e não dispondo este tribunal, por ora, de elementos suficientes que permitam ter ocorrido uma alteração superveniente das circunstâncias tidas em consideração pela Justiça Francesa para justificar a retenção das crianças em França, decide-se, por ora,*



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

aguardar pela realização da aludida conferência, que poderá tornar inútil ou mesmo impossível o prosseguimento dos presentes autos (...)".

No mesmo despacho e apreciando a excepção de litispendência internacional, o tribunal decidiu suspender a instância até que seja estabelecida a competência do tribunal em que o processo foi instaurado em primeiro lugar.

Deste despacho o requerente interpôs recurso, decidido por Acórdão desta Relação de 24.5.2016, que o julgou improcedente.

A fls. 731 o requerente veio informar e requerer da decisão do tribunal francês sobre a competência, da queixa-crime por violência doméstica e dos despachos de não pronúncia, da aplicação do artº 11 do Regulamento e do regresso imediato dos menores, da classificação do processo como urgente, da alienação parental e da alteração do rol de testemunhas. Juntou documentos em como o tribunal francês se declarou incompetente e dessa decisão não foi interposto recurso (doc. 1 e 2). Entende o requerente que perante esta decisão se torna urgentíssimo ordenar o regresso imediato dos menores, o que requer. Mais alega que não está com os filhos desde Setembro de 2014, que desde essa data foram poucas as *webcam* e que não consegue estabelecer uma conversa com os filhos, que a requerida não deixa que os menores estarem com o pai ou com a família paterna, que impõe que os encontros sejam vigiados e intimidados por terceiros, citando vários exemplos do que chama alienação parental.

A requerida veio suscitar a questão da inexistência de certidão do tribunal francês, o que não permite que o tribunal português se declare desde já competente.

De fls 858 a 978, os autos documentam novos requerimentos e pronúncias de ambas as partes, quer sobre o incumprimento de uma decisão provisória relativa ao convívio no período de Natal, quer com impugnação, pela requerida, das provas juntas pelo requerente, ambas as partes pugnando em síntese pelas suas posições.

Em 20.4.2017 veio a ter lugar nova conferência de pais, no início da qual o requerente requereu que o tribunal desse cumprimento ao artigo 11º do Regulamento (...). Por rectificação ordenada, fez-se constar que a Mmª Juiz disse *"que não estava ali para decidir sobre o regresso dos menores, mas sim para decidir sobre a responsabilidade parental. Porque ser um tribunal de família e menores"*. Da mesma



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

acta consta que a Mm^a Juiz inquiriu a razão dos menores não estarem presentes, sendo que o requerente havia formulado a necessidade da sua audição, ao que a requerida respondeu primeiro que não tinha sido notificada para trazer os menores, e sendo-lhe referido que tinha sido notificada a sua mandatária, referiu então que não tinha tido condições económicas para os trazer.

Na mesma conferência, depois de ouvidos e inquiridos ambos os progenitores, cujas declarações constam da acta e aqui se dão por reproduzidas, foi proferido o despacho ora recorrido, com o seguinte teor:

“Uma vez que resulta dos autos que os menores já vivem há três anos com a mãe em França, onde frequentam equipamento de infância e sem que haja notícia de que a mãe não é capaz de lhes prestar os cuidados básicos de alimentação, higiene, habitação, saúde e educação, que os menores desde que foram viver com a mãe para França não têm tido convívios regulares com o seu pai e que se considera que a existência desses convívios é fundamental para o equilíbrio psicológico das crianças, não havendo também indícios de que o convívio das crianças com o pai as ponha de alguma forma em perigo, e tendo ainda em conta a promoção que antecede², no sentido de que importa preservar o equilíbrio emocional destas crianças e não as

² O teor da promoção é: “Tendo em conta os elementos recolhidos de ambos os pais, entende-se que nesta fase (só por este motivo, por poder ser um choque para as crianças a alteração da residência) se revela mais prudente que as mesmas permaneçam com a mãe. É, porém, urgente restabelecer os convívios das crianças com o pai e que a mãe interiorize a necessidade de promover estes convívios, que terão que ser efectuados em condições de tranquilidade e privacidade das crianças com o pai e com a família paterna. Entende-se, por isso que, para já, deverão ser fixados convívios pelo menos uma vez por mês, em períodos mínimos de dois dias inteiros com o pai, deslocando-se as crianças a Portugal e ficando na residência do pai ou deslocando-se o pai a França e permanecendo na residência de familiares ou outra à sua escolha, desde que comunique à mãe, e pernoitando com as crianças durante o referido período mínimo, sem interferência da progenitora.

Por outro lado, atenta a proximidade das férias e prevendo-se o prolongamento do processo, entende-se que deve ser fixado desde já o período mínimo de metade das férias das crianças com o pai, podendo as mesmas deslocar-se para Portugal ou o pai deslocar-se a França, consoante a melhor conveniência do mesmo. Quanto à pensão de alimentos o pai já se predispôs a pagar 200,00 € aos menores, portanto nada se promove”.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

sujeitar de imediato a uma nova alteração da sua residência, nos termos do artº 28º do RGPTC decide-se provisoriamente o seguinte:

1 – Entregam-se provisoriamente os menores aos cuidados da mãe e com ela residentes;

2 – Fixa-se provisoriamente a residência dos menores junto da mãe;

3 – O exercício das responsabilidades parentais dos menores será conjunto, sendo a mãe a encarregada de educação dos filhos e podendo tratar de qualquer assunto relacionado com a educação e a saúde dos menores junto de qualquer entidade pública ou privada em Portugal ou em França;

4 – A mãe fica obrigada a prestar ao pai todas as informações relativas à vida escolar e à saúde dos menores, a prestar em língua inglesa;

5 – O pai poderá estar com os filhos pelo menos uma vez por mês, deslocando-se para o efeito a França, de preferência no primeiro fim-de-semana de cada mês, e indo buscar os menores à sexta-feira a casa da mãe, pelas 18:00 horas no final das actividades lectivas, e entregando os menores na escola na segunda-feira seguinte ou no domingo em casa da mãe até às 21 horas;

6 – Durante a estadia do pai em França os menores pernoitarão com o pai, o qual deverá facultar à mãe a morada do local onde vai ficar com os filhos e um número de telefone para a mãe poder falar com os filhos no sábado e no domingo às 20:00 horas;

7 – Os menores passarão metade de todos os seus períodos de férias escolares com cada um dos pais, podendo passar com o pai os períodos de férias em França ou em Portugal e passando com o pai as primeiras metades dos períodos de férias escolares;

8 – Os menores passarão o Natal, o Ano Novo e a Páscoa alternadamente com cada um dos pais, sendo este ano o Natal passado com o pai;

9 – Para efeitos dos períodos de férias e datas festivas, o pai poderá deslocar-se a França para estar com os filhos ou os menores poderão deslocar-se a Portugal para o efeito, ficando desde já os menores autorizados a viajar de França para Portugal e de Portugal para França na companhia do pai;



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

10 – O pai poderá falar com os filhos por skype, telefone ou outra rede social, pelas 19:30 horas, hora de França, todos os dias;

11 – Os menores poderão deslocar-se a Portugal para passar férias com o pai pelo menos três vezes por ano, sendo nessas três vezes os custos das viagens dos menores divididos por ambos os pais, sendo que durante o 1º ano os menores não viajarão sozinhos, vindo a mãe trazê-los a Portugal e o pai levá-los a França;

12 – O pai contribuirá, a título de pensão de alimentos para os menores, com a quantia mensal de 200,00 euros, sendo 100,00 para cada um dos menores, a pagar até ao dia 8 de cada mês, por transferência bancária para conta da mãe.

Não havendo acordo dos pais na presente data, entende-se não ser de recorrer aos serviços de mediação familiar ou de assessoria técnica especializada, uma vez que essa intervenção estaria, em princípio, votada ao insucesso e carecida de interesse e sória atrasar uma decisão final nos presentes autos, dada a residência dos pais dos menores em países diferentes e dada a possibilidade de existência de carências económicas por parte da mãe para estar presente nas sessões que poderiam ser agendadas.

Notifiquem-se as partes, nos termos e para os efeitos no disposto do artº 39º nº 4 do RGPTC, devendo as mesmas, no mesmo prazo juntar aos autos documentos comprovativos dos seus rendimentos mensais e das suas despesas fixas mensais com os próprios e com os menores.

Solicite à Segurança Social e à sua Congénere Francesa que avaliem e informem das condições sociais, habitacionais e económicas dos progenitores dos menores e da sua capacidade para exercer as responsabilidades parentais, da vontade dos próprios para o efeito e da sua disponibilidade para assegurar os convívios dos filhos com o outro progenitor.

Solicite ao Instituto Ricardo Jorge a análise da existência de consumos de substâncias tóxicas por parte do pai dos menores e solicite à Segurança Social Francesa que providencie pela realização de idênticas análises à mãe dos menores”.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Inconformada quanto ao estabelecido nos pontos 5, 6, 7, 8 e 11, interpôs a requerida o presente recurso, formulando a final as conclusões que aqui sintetizamos:

I. O (..) Despacho carece de fundamento, quer de facto, quer de Direito, pondo em risco a saúde, segurança, integridade física e psíquica e, assim, os superiores interesses dos menores.

II. Atendendo a toda a documentação junta aos autos e a toda a factualidade alegada, entende a Recorrente que o Tribunal a quo não decidiu com a devida cautela, de modo a prevenir uma eventual situação de perigo a que os menores possam vir a ser expostos no convívio com o Progenitor, sem supervisão ou acompanhamento;

IV. A decisão (...) contraria as normas contidas no Princípio 2º da Declaração dos Direitos da Criança de 1959, no artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança, o artigo 69º da Constituição da República Portuguesa, os artigos 1913º e seguintes do Código Civil e o artigo 3º, nº 2, alínea e) da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo;

VI. O Progenitor dos menores é consumidor dependente de drogas, tendo o próprio admitido, na conferência de pais, que “há tempos fumou cannabis numa festa”;

VII. É uma pessoa psicologicamente perturbada, revelando-se agressivo, violento, descontrolado e obsessivo, com traços de bipolaridade;

VIII. Não tem, portanto, condições psicológicas e materiais para privar com os filhos sem acompanhamento e ter as crianças a seu cuidado;

IX. Impõe-se, portanto, a realização urgente de testes e exames toxicológicos, a fim de se apurar se o mesmo ainda consome produtos estupefacientes;

X. Impõe-se também a realização de exame psicológico ao Requerente e a realização de relatório social sobre as condições de vida do mesmo;

XI. Só assim se poderá determinar se o mesmo reúne, efectivamente, as necessárias condições para poder privar com os filhos sem qualquer supervisão;

XII. Caso contrário, verificar-se-á um risco sério para as crianças;



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

XIV. De acordo com o Princípio 2º da Declaração dos Direitos da Criança de 1959: (...)

XV. O princípio do “superior interesse da criança” é fundamental no sistema jurídico do nosso País e consta dos textos convencionais mais relevantes sobre a criança, considerada hoje sujeito de direito e de direitos, designadamente do artigo 3º da Convenção sobre os Direitos da Criança (...)

XVI. Na busca da concretização do mencionado princípio, tem-se procurado enunciar o conjunto de direitos da criança cuja violação ou desrespeito permite antever uma situação de prejuízo ou perigo, por forma a ponderar se a sua verificação merece, designadamente, a aplicação de medidas de protecção que afastem o perigo para a saúde, segurança, formação moral ou educação da criança, sempre visando a prossecução do seu desenvolvimento integral, bem jurídico garantido pelo artigo 69º da Constituição da República Portuguesa.

XVII. O Código Civil prevê, por isso, nos artigos 1913 e seguintes, não só a inibição do exercício do poder paternal, aplicável nos casos mais graves de violação culposa dos deveres parentais que causam sérios prejuízos aos filhos, mas também medidas limitativas para os casos em que se observe o perigo, mas não seja adequada a inibição, nomeadamente para situação em que não se observe a culpa;

XVIII. Portanto, a Lei tem como objectivo único salvaguardar as crianças das situações de perigo a que estejam ou possam vir a estar sujeitas;

XXI. O artigo 3º da Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, no seu nº 2 alínea e), estabelece claramente que se considera que a criança ou o jovem está em perigo quando, designadamente, está sujeita, de forma directa ou indirecta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional.

XXII. A envolvimento e o consumo de drogas pelo Progenitor expõe, sem dúvida nenhuma, os menores a uma situação de perigo, sendo esse um comportamento do Progenitor que afecta gravemente a segurança e o equilíbrio emocional dos menores.

XXIII. Embora, na verdade, se constate que as situações enunciadas na Lei, não obstante a título exemplificativo, revelam a adopção de um conceito restrito de perigo,



S. R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

muito associado à vitimização das crianças, há que ter em conta que a prevenção é também uma finalidade intrínseca da legislação atinente à protecção das crianças.

XXXI. Impõe-se portanto que a Douta Decisão proferida (...) seja revogada por Acórdão que determine que os menores apenas poderão conviver e pernoitar com o progenitor após se apurar, através da realização de exames toxicológicos, psíquicos e sociais, que o mesmo reúne as necessárias condições e capacidades para privar com os menores sem qualquer supervisão ou acompanhamento, e assim, que inexistente perigo ou risco para os menores.

Contra-alegou o recorrido, extensamente, rebatendo ponto por ponto todas as alegações e conclusões, e pronunciando-se pela manutenção do decidido, ainda que referindo apenas concordar com a fixação do regime provisório até ao final do ano escolar. Juntou diversos documentos. Por outro lado, ampliou o objecto do recurso, concluindo:

33. O Recorrido não pode aceitar que a residência dos Menores fique fixada em França até decisão final dos presentes autos, porque sabe que não é o que melhor salvaguarda o Superior Interesse dos Menores por tudo o atrás já referido.

34. Esta progenitora já deixou claro que a sua intenção é continuar a infligir alienação parental, continuar a prejudicar os menores de forma grave e com danos irrecuperáveis para o futuro.

35. Pelo que está mais que na altura do tribunal português finalmente cumprir as disposições internacionais a que está vinculado, nomeadamente a Convenção da Haia e o regulamento europeu sobre estas questões.

36. Pelo que, da conjugação das seguintes disposições conjugadas: nº 17 do preâmbulo; nºs 6 e 8 do art.º 11º; e artºs 40º a 42º, todos do Regulamento (CE) nº 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003 (“ex-vi” Convenção da Haia, de 25 de Outubro).

37. Só se pode concluir pelo regresso imediato dos menores a Portugal, que pelo respeito pelos Menores concede que ocorra apenas findo o presente ano escolar.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

3

38. Como conclusão final:

a. Deve a decisão recorrida ser reconfirmada pelo Tribunal superior na parte que foi objecto de Recurso pela Recorrente.

b. Deve relativamente ao objecto ampliado do Recurso seja desde já ordenado o regresso imediato dos Menores nos termos requeridos, ou ordenado que o tribunal a quo se pronuncie, finalmente, sobre o cumprimento do artº 11º do Regulamento (CE) nº 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003.

O Ministério Público respondeu ao recurso, sustentando a decisão recorrida, que disse tomada com muita cautela e ter tido presente o lapso de tempo ocorrido desde a separação, e sem descurar que as crianças haviam estado privadas de convívio com o pai. Sustentou também que logo a seguir à conferência a recorrente demonstrou que tudo continuará a fazer para impedir o convívio. Por outro lado, entende que foram aduzidos fundamentos bastantes para determinar o imediato regresso dos menores a Portugal, sem prejuízo do ano escolar.

Corridos os vistos legais, cumpre decidir:

II. Direito

Delimitado o objecto do recurso pelas conclusões da alegação, as questões a decidir são:

- no recurso, saber se o regime provisório instituído nos pontos 5, 6, 7, 8 e 11 deve ser revogado e substituído por decisão que determine que os menores apenas poderão conviver e pernoitar com o progenitor após se apurar, através da realização de exames toxicológicos, psíquicos e sociais, que o mesmo reúne as necessárias condições e capacidades para privar com os menores sem qualquer supervisão ou acompanhamento, e assim, que inexistente perigo ou risco para os menores;

- na ampliação do objecto do recurso, saber se deve este tribunal ordenar o imediato regresso das crianças a Portugal ou determinar ao tribunal recorrido que se



S. R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

pronuncie sobre o cumprimento do artº 11º do Regulamento (CE) nº 2201/2003 do Conselho, de 27 de Novembro de 2003.

III. Matéria de facto

Além do que consta do relatório supra, mostra-se já fixada, por despacho transitado em julgado, a fls. 332 a 342, a seguinte matéria de facto:

1. Lola Luisa Mathilda Plessis Fino nasceu a 14 de Setembro de 2009, em Inglaterra;
2. Virgílio Ângelo Plessis Fino nasceu a 30 de Abril de 2011.
3. Sendo ambos filhos de Nathalie Mathilde Irene Plessis e de Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino.
4. Nathalie Mathilde Irene Plessis nasceu em França.
5. Virgílio Manuel Lourenço Holbeche Fino nasceu em Inglaterra.
6. A menor Lola frequentou o jardim de infância “O Pinhão”, localizado em Sintra, durante o ano lectivo 2012/2013, até Maio de 2014.
7. O menor Virgílio frequentou o mesmo equipamento desde Outubro de 2013 até Maio de 2014.
8. De meados de 2012 até ao mês de Maio de 2014, Requerente e Requerida viveram juntos com os filhos menores, em casa situada em Mem Martins, concelho de Sintra.
9. Em 9 de Maio de 2014, a Requerida saiu de casa com os filhos e ausentou-se para França;
11. Onde permanece a residir com os menores.
12. O progenitor dos menores permanece a residir em Sintra.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

12. A presente acção de regulação do exercício das responsabilidades parentais deu entrada em Tribunal no dia 10 de Julho de 2014;

13. A progenitora dos menores instaurou, em 10 de Junho de 2014, no Tribunal de Grande Instance d'Evreux, Chambre de la Famille, em França, processo judicial para regulação das responsabilidades parentais dos menores;

14. No âmbito do qual está marcada uma diligência com a presença dos pais para o dia 13 de Fevereiro de 2015.

Do despacho de fls. 549 e seguintes consta ainda o seguinte:

“Garantem-nos ainda os autos, face ao teor de fls. 458 a 475, 482 a 493 e 545 a 547, que:

15. Em 22 de Julho de 2014, o progenitor solicitou o regresso dos menores a Portugal, nos termos da Convenção da Haia, de 25 de Outubro de 1980, sobre os aspectos civis da subtracção internacional de crianças.

16. Por sentença de 9 de Abril de 2015, o Tribunal de Grande Instância de Rouen determinou o regresso dos menores Virgílio e Lola a Portugal, tendo considerado ilícita, nos termos do disposto no artigo 3º da Convenção da Haia, a deslocação dos menores de Portugal para França.

17. Tal decisão não transitou em julgado, por dela ter sido interposto recurso pela progenitora.

18. Em 30 de Julho de 2015, o Tribunal de Recurso de Rouen decidiu “não haver lugar a ordenar o regresso dos menores Lola e Virgílio Plessis Fino a Portugal, por aplicação das disposições do artigo 13º da Convenção da Haia de 25 de Outubro de 1980, sobre aspectos civis da subtracção internacional de crianças.

19. Encontra-se agendada para o dia 16 de Janeiro de 2016, às 9h30, uma audiência no tribunal de Primeira Instância de Evreux, perante o Juiz de Família e Menores, no âmbito do processo supra referido em 13.

IV. Apreciação



Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa
Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Do recurso:

Dizer, antes de mais, que estamos no domínio da regulação provisória a que se refere o artigo 28º nº 1 e 3 do RGPTC, e portanto que as averiguações que sustentam esta regulação podem ser sumárias. Dizer também que, nos termos do artigo 4º do mesmo Regulamento:

“1 - Os processos tutelares cíveis regulados no RGPTC regem-se pelos princípios orientadores de intervenção estabelecidos na lei de proteção de crianças e jovens em perigo e ainda pelos seguintes:

a) Simplificação instrutória e oralidade - a instrução do processo recorre preferencialmente a formas e a atos processuais simplificados, nomeadamente, no que concerne à audição da criança que deve decorrer de forma compreensível, ao depoimento dos pais, familiares ou outras pessoas de especial referência afetiva para a criança, e às declarações da assessoria técnica, prestados oralmente e documentados em auto;

b) Consensualização - os conflitos familiares são preferencialmente dirimidos por via do consenso, com recurso a audição técnica especializada e ou à mediação, e, excecionalmente, relatados por escrito;

c) Audição e participação da criança - a criança, com capacidade de compreensão dos assuntos em discussão, tendo em atenção a sua idade e maturidade, é sempre ouvida sobre as decisões que lhe digam respeito, preferencialmente com o apoio da assessoria técnica ao tribunal, sendo garantido, salvo recusa fundamentada do juiz, o acompanhamento por adulto da sua escolha sempre que nisso manifeste interesse.

2 - Para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, o juiz afere, casuisticamente e por despacho, a capacidade de compreensão dos assuntos em discussão pela criança, podendo para o efeito recorrer ao apoio da assessoria técnica”.

Dizer ainda que nos termos do artigo 5º do RGPTC, a criança tem o direito a ser ouvida. Dizer que os processos tutelares cíveis têm natureza de jurisdição voluntária (artigo 12º), dizer que (artigo 21º) *“1 - Tendo em vista a fundamentação da decisão, o juiz: a) Toma depoimento às partes, aos familiares e outras pessoas cuja relevância para a causa reconheça, designadamente, pessoas de especial referência afetiva para a criança, ficando os depoimentos documentados em auto;*



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

Dizer finalmente que, nos termos do artigo 40º nº “2 - *É estabelecido regime de visitas que regule a partilha de tempo com a criança, podendo o tribunal, no interesse desta e sempre que se justifique, determinar que tais contactos sejam supervisionados pela equipa multidisciplinar de assessoria técnica, nos termos que forem ordenados pelo tribunal*”.

Dizer, em consequência, que a menor Lola tinha, à data da conferência, idade que lhe permitia obviamente entender o que estava a ser discutido e que a recorrente, apesar de notificada para trazer os menores, não os trouxe.

Dizer que “regime de visitas que regule a partilha do tempo” significa que há mesmo partilha, ou seja, que no regime de visitas, estabelecido no superior interesse das crianças, ao pai, a mãe não tem de estar presente.

A recorrente pretende que a decisão provisória que ordenou contactos entre o pai e os filhos, seja para este passar um fim de semana por mês em França como eles, buscando-os e entregando-os (5), e com pernoita dos mesmos com o pai (6), seja para o pai passar com os filhos metade dos seus períodos de férias escolares em França ou Portugal (7) – e isto envolve obviamente que durante esses períodos, os menores pernoitarão (e não apenas conviverão) com o pai – seja finalmente para o pai poder passar o Natal, Ano Novo e Páscoa, alternadamente, com os filhos (8) o que também envolve a pernoita, seja para o pai poder passar férias com os filhos pelo menos três vezes por ano em Portugal (11), seja revogada por acórdão que determine que os menores apenas poderão conviver e pernoitar com o progenitor após se apurar, através da realização de exames toxicológicos, psíquicos e sociais, que o mesmo reúne as necessárias condições e capacidades para privar com os menores sem qualquer supervisão ou acompanhamento, e assim, que inexistente perigo ou risco para os menores, ou seja, na prática, que se suspenda o regime de convívios e de pernoita até que se apure a inexistência de risco, por despiste a realizar por via de exames toxicológicos, psíquicos e sociais.

A primeira observação a fazer é que este pedido é contraditório com tudo o que a recorrente vem alegando nos autos de maneira reiterada: - que não quer impedir o convívio do pai com os filhos. Entendendo-se que o pedido formulado na parte final do recurso se dirige apenas à revogação dos convívios estabelecidos nos pontos impugnados, de novo surge que a recorrente quer, como os autos demonstram, impedir que os meros convívios, sem pernoita, decorram fora da sua



S. R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

supervisão, ou de supervisão alheia. Ora, se o casal se separou, se ambos os progenitores vivem em locais diferentes, se a guarda provisória fica atribuída à mãe, é certo que quando se determina que determinados períodos, de férias, ou de fim-de-semana, são de convívio com o pai, isso supõe que nesses períodos o pai retoma a exclusividade do contacto, retoma a autoridade educativa, de modo a que, nesses períodos, a sós com as crianças, possa com elas desenvolver laços emocionais. Não é possível conceber que tais laços só se estabeleçam na presença da mãe, posto que o casal se separou, nem na presença de terceiro (terceiro que implicitamente será da confiança da mãe – tia materna, por exemplo), porque evidentemente tais presenças intimidam e condicionam a possibilidade de estabelecimento de laços afectivos. É por isso que muito se estranha a afirmação da mãe, em conferência, de que a decisão relativa ao Natal não especificava os termos do convívio, sendo que ela e as autoridades policiais francesas, que cuidou de chamar, entendem que convívio significa apenas que o pai possa visitar os filhos, porém, como é claro, na perspectiva da recorrente, que nem nessas visitas possa estar a sós com os filhos.

A recorrente sustenta neste recurso que o despacho recorrido carece de fundamento, quer de facto, quer de Direito, pondo em risco a saúde, segurança, integridade física e psíquica e, assim, os superiores interesses dos menores.

A recorrente não invoca a nulidade do despacho por falta de fundamentação, e o despacho, como decorre da sua transcrição, contém fundamentação.

A recorrente invoca “II. Atendendo a toda a documentação junta aos autos e a toda a factualidade alegada” mas não cuidou de indicar com precisão ao tribunal de recurso que factos entende deverem ser dados como provados, com base em tal documentação, que também não concretiza. E como é patente, se toda a documentação e factualidade alegada sustenta o entendimento da recorrente de que o tribunal recorrido não decidiu “com a devida cautela, de modo a prevenir uma eventual situação de perigo a que os menores possam vir a ser expostos no convívio com o Progenitor, sem supervisão ou acompanhamento”, isso supõe que há factos e que há documentos que os provam, ao menos indiciariamente, que evidenciam a referida situação de “eventual” perigo.

Ora, sem indicação de tais factos nem dos pertinentes documentos, este tribunal de recurso não consegue sindicar a evidência do perigo: - com efeito, o perigo



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

existirá porque a recorrente diz que ele existe, mas como resulta do próprio pedido feito no final do recurso, afinal a recorrente não sabe se o perigo existe, quer é que o tribunal determine a realização de exames toxicológicos, psíquicos e sociais para saber que o perigo (que diz que existe), não existe.

Ainda assim, e lançando mão de toda a alegação mútua e de toda a documentação:

A suspeita de perigo que a recorrente tem estará no facto de “VI. O Progenitor dos menores é consumidor dependente de drogas, tendo o próprio admitido, na conferência de pais, que “há tempos fumou cannabis numa festa”. Estará ainda na sua alegação de que ele “VII. É uma pessoa psicologicamente perturbada, revelando-se agressivo, violento, descontrolado e obsessivo, com traços de bipolaridade. É daqui que a recorrente conclui que ele “VIII. Não tem, portanto, condições psicológicas e materiais para privar com os filhos sem acompanhamento e ter as crianças a seu cuidado”.

E remata a recorrente “IX. Impõe-se, portanto, a realização urgente de testes e exames toxicológicos, a fim de se apurar se o mesmo ainda consome produtos estupefacientes”; “X. Impõe-se também a realização de exame psicológico ao Requerente (...)”

Documentam os autos, no longo relatório a que procedemos, que a recorrente começou por dizer que o recorrido era fumador compulsivo e fuma cannabis. Desta fórmula não resulta se a compulsão é de fumar cannabis ou tabaco. A recorrente jamais afirmou que o recorrido consumisse outras drogas que não cannabis. Sustentar que o recorrido confessa – declarou-o na conferência – que fumou cannabis numa festa, há tempos, não é alegação séria de que o mesmo é consumidor de cannabis, afectado pelo consumo, e muito menos que o recorrido é um fumador compulsivo de cannabis. Depois, quanto à questão do consumo de cannabis – e a tanto se resume a alegação de toxicodependência – os autos não demonstram que a recorrente se tenha oferecido para fazer os mesmos exames de despiste – sendo certo que o recorrido, na conferência, declarou aceitar fazer os testes na condição de que a recorrente os fizesse também, pois, como alegou num dos seus requerimentos, a recorrente também era fumadora de cannabis.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

Portanto, quanto à toxicodependência, estamos esclarecidos de que se trata de uma alegação que não sustenta a evidência de qualquer perigo: não estamos perante drogas duras, não estamos perante a alegação séria de um consumo intensivo, e não documentam os autos que a recorrente também não fume ou não haja fumado cannabis.

Quanto ao recorrido ser “uma pessoa psicologicamente perturbada, revelando-se agressivo, violento, descontrolado e obsessivo, com traços de bipolaridade” examinados os autos, verificamos que é a recorrente quem diz também que o recorrido só era agressivo para ela e não para os menores, e portanto, tendo o tribunal recorrido determinado que os convívios em fins de semana e férias envolvem pernoita, e tendo determinado os tempos de início e fim desses períodos de convívio e os locais possíveis dos mesmos, resulta claro que durante esses períodos não pode a mãe estar presente no convívio e portanto não há razão para temer agressividade, nem demonstração de agressividade, que possa chocar ou afligir os menores.

Depois, os autos documentam que a queixa-crime por violência doméstica foi arquivada, que sobre a instrução sobre ela requerida foi proferido despacho de não pronúncia. Os autos não demonstram, que a recorrente não teve o cuidado de assim documentar, que a queixa que simultaneamente apresentou nas autoridades francesas tenha tido resultado diferente. E, na falta de tal documentação, a recorrente pode continuar a afirmar para sempre que foi vítima de violência doméstica, só que não há nos autos prova suficiente disso, salvo a sua alegação. E a sua alegação, no contexto dos autos, vale o que vale. E não vale alegar a mudança de perspectiva da recorrente para o superior interesse dos menores: - se a recorrente alegou violência doméstica, tinha de a demonstrar, não pode esperar que o tribunal se baste com a alegação e que a transforme em consideração inabalável e indispensável à decisão.

Mais, ainda nesta matéria, e apesar do tribunal já ter decidido que o recorrido foi ouvido na acção de regresso, o que a decisão do tribunal de recurso francês documenta é que assentou na prova testemunhal indicada pela recorrente, e não que tenham sido ouvidas testemunhas do recorrido. Culpa deste, como afirma a recorrente, ou não culpa deste, a verdade é que assim não tendo sido, a versão que sustenta a decisão de retenção não pode surtir o efeito de convencer este tribunal de que a violência existe e de que é um perigo para as crianças.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

A

Quando se sustenta a personalidade perturbada no consumo de droga, o nexo parte-se face ao que já dissemos quanto ao consumo de droga. E parte-se ainda mais quando a recorrente declara, na conferência, sobre o tipo de violência, que era “violência física, o pai nunca bateu nos filhos, ralhava com os filhos, o seu comportamento alterava-se quando (...) tomava drogas, mas acha que não era tudo devido à droga”. Ou seja, a recorrente não sabe estabelecer esta ligação entre a violência e a droga, sendo aliás que a mesma não deveria existir porque “o recorrido ficava tenso quando não consumia”, ou seja, quando consumia não estava tenso.

Finalmente, quando se sustenta a personalidade obsessiva do recorrido nas suas opções educativas em relação às crianças, na sua recusa do universo Disney, Barbie ou Danone, no tempo que passava à frente do computador a investigar teorias da conspiração, ou quando levava as crianças a comer MacDonald sendo que que o iogurte Danone era saudável, ignora a recorrente que quando a família vivia junta a ambos competia a tarefa de educar as crianças, e ignora sobretudo que ela mesma não é detentora duma verdade educativa, nem duma verdade de hábitos de vida, que é questionável se o iogurte Danone é saudável, que é questionável se as teorias da conspiração são verdadeiras e até que ponto o são – ou seja, em primeiro lugar não é o quadro do desentendimento de vida do casal, que leva à conclusão inexorável de que o recorrido revela dupla personalidade ou bipolaridade, porque iguais ou diferentes defeitos ou condições de personalidade haveriam também de poder ser apontadas à recorrente quando o relacionamento se degradou. Em segundo lugar, não resulta que quando o recorrido proíbe Danone mas leva as crianças a comer MacDonald, se revele aqui a sua perturbação psicológica, a sua bipolaridade. A mesma perturbação psicológica não resulta quando, então – e então é no contexto da vida comum do casal em Portugal entre 2012 e 2014 – o recorrido estava acordado de noite e não de dia, ao que não seria alheia a sua vida profissional (ou falta ou pouca consistência dela) nem a degradação do relacionamento. Não são, por outra parte, faltas de contribuição do recorrido nas tarefas relativas às crianças – que aliás a recorrente não deu conta se existiam ou não já quando viviam em Inglaterra - não dar banho, não levar à escola, e assim sucessivamente – que revelam a perturbação psicológica do recorrido e muito menos legitimam, num enquadramento de três anos decorridos e no enquadramento de estritos e limitados períodos de convívio a sós com os filhos, que o mesmo seja incapaz de tomar conta das crianças e que por isso os convívios devam ser reassumidos gradualmente e com supervisão.



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa**6ª Secção**

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

L

Por outro lado, não vemos que a recorrente se tenha oferecido para ser submetida a exame psiquiátrico conforme o recorrido requereu pouco depois do início dos autos. E as acusações de violência são mútuas, ainda que quanto à recorrente a violência seja acusada como exercida sobre os filhos, por via da privação de convívio com o pai, a alegada alienação parental.

Significa isto que estamos – na apreciação da suspeita que a recorrente pretende que este tribunal sustente e com base nela determine a revogação do despacho recorrido enquanto não se fizer o despiste da condição toxicológica e psiquiátrica do recorrido – perante alegações muito pouco sustentadas, ou melhor que muito pouco sustentam, com um mínimo de credibilidade, a evidência duma condição do recorrido que denuncie perigo para as crianças se elas estiverem sozinhas com o pai durante os períodos de convívio e pernoita determinados.

Mais, se o MP vem sustentando a necessidade de se ordenar o imediato regresso dos menores, já a Mmª Juiz se revelou muito mais permeável à argumentação da recorrente, concedendo-lhe provisoriamente a guarda das crianças. Por isso, não pode a Mmª Juiz ser acusada de pouca cautela quando decidiu o regime provisório de convívios.

Por outro lado, pouca que seja a relevância do inquérito social realizado pela PSP, não são conhecidos dados sobre um mau comportamento social do recorrido. Ora, fosse o recorrido um toxicodependente manifesto, fosse agressivo e violento, fosse em função de drogas, fosse por perturbação mental, para outrem que não a recorrente e no quadro do desentendimento conjugal que levou à separação, e este comportamento social não passaria despercebido à PSP.

Note-se que não há que confundir a eventual agressividade e violência do recorrido face à recorrente, no contexto duma degradação da vida do casal, com agressão e violência para com os filhos – é a recorrente que afirma que o recorrido nunca lhes bateu, que lhes ralhava (e ralhar, salvo o devido respeito, não demonstra que não se insira na competência educativa nem demonstra, por si, violência) – e note-se que a recorrente não oferece evidência da continuação dessa personalidade decorridos que são três anos. Mais, resulta da alegação que a violência se manifestaria contra ela, e portanto a solução é mesmo a de que a mãe não esteja presente nos convívios do pai com os filhos. Mais ainda, no contexto da dificuldade inerente às



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

viagens do recorrido para França, seja o seu custo, o seu esforço, a duração limitada e a necessidade de aproveitamento máximo desse tempo, no contexto da atitude que a recorrente revela, de permanente colocação de restrições ao exercício do direito do pai, incluída a chamada das autoridades policiais francesas para interpretar as decisões judiciais portuguesas, evidentemente que só produzir-se um ambiente tenso, mas não é ele revelador de nenhuma condição perturbada do recorrido.

Note-se ainda que a pretensão da recorrente de que seja realizado relatório social sobre as condições de vida do recorrido não tem qualquer relevância perante os dados já adquiridos nos autos: - se essas condições são as condições económicas e a possibilidade do recorrido ter os filhos consigo na sua casa em Portugal, está mais que indiciado nos autos que o recorrente tem uma casa condigna. Se essas condições de vida são as condições pessoais do recorrido, então estamos no domínio do que já antes referimos sobre toxicodependência e perturbações de personalidade.

Entendemos portanto que os autos, não evidenciam suspeita credível de que “XI. Só assim se poderá determinar se o mesmo reúne, efectivamente, as necessárias condições para poder privar com os filhos sem qualquer supervisão” e de “XII. Caso contrário, verificar-se-á um risco sério para as crianças”.

Quanto a todo o Direito invocado pela recorrida, sempre se dirá que as considerações que faz só podem ser invocadas perante uma suspeita séria e não perante uma alegação indocumentada e não evidenciada, não podendo assim restringir-se o direito do pai ao convívio e o direito dos filhos ao mesmo convívio, o qual, se é visto como um direito, não deixa de ser, na perspectiva dos filhos, condição fundamental para o seu equilíbrio emocional e para o seu correcto crescimento, condição integrante portanto do superior interesse dos mesmos, e que é critério fundamental, concorda-se, para a decisão a tomar.

Em suma, improcede o recurso, confirmando-se na íntegra a decisão recorrida.

Custas pela recorrente - artigo 527º nº 1 e 2 do CPC.

Da ampliação do objecto do recurso:



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

4

Nos termos do artigo 636º nº 1 do CPC, a ampliação do objecto do recurso destina-se a possibilitar à parte vencedora, na medida em que o for, que combata o recurso que dessa parte for interposto, prevenindo a procedência da argumentação do recorrente, com a análise, pelo tribunal superior, de fundamento que igualmente levasse à procedência da parte em que se obteve vencimento, e fundamento esse que o tribunal recorrido não tenha apreciado ou tenha apreciado negativamente. Não serve a ampliação do objecto do recurso para obter junto do tribunal de recurso a vitória que o tribunal recorrido haja negado ao requerente da ampliação. Para esse caso, há-de usar-se o recurso, principal ou subordinado. Com efeito, nos termos do artigo 633º nº 1 do CPC, se ambas as partes ficarem vencidas, cada uma delas pode recorrer na parte que lhe for desfavorável.

Ora, o que o recorrido pede na ampliação do objecto do recurso não é a consideração de algum argumento pelo qual também pudesse vencer na questão do regime provisório de convívios, mas sim que este tribunal de recurso determine o regresso imediato das crianças, o que corresponde a requerimento que fez, sucessivas vezes, no processo, junto do tribunal recorrido, e relativamente ao qual este declarou, na conferência de pais, não decidir.

Entende-se assim que a ampliação do objecto do recurso não cumpre os requisitos legais.

Todavia, mesmo que assim não se entenda, sempre se dirá que o tribunal de recurso aprecia decisões do tribunal recorrido – artigo 627º do CPC. Na medida em que tal decisão não existe e o recorrido nem sequer invoca a nulidade da decisão recorrida por omissão, nas conclusões da ampliação, não tem este tribunal qualquer possibilidade legal de apreciar o pedido de regresso imediato.

Por outro lado, mesmo quanto à pretensão de que este tribunal ordene ao tribunal recorrido para se pronunciar sobre o pedido de regresso imediato, a verdade é que no despacho de fls. 549 e seguintes o tribunal iniciou a apreciação da *“questão da deslocação ilícita dos menores”*, sendo que decidiu *“Todavia, não pode este tribunal apreciar a questão da guarda enquanto não estiver definida a competência, em concreto, do mesmo”*. Não demonstrando o recorrido que a questão da competência foi decidida pelo tribunal francês, até porque os documentos que juntou aos autos relativos à decisão foram impugnados pela recorrida, e não resulta dos autos que



S.

R.

Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

tenha havido decisão quanto a esta impugnação, não há como interferir na condução do processo que o tribunal recorrido entenda determinar ultrapassado que seja o óbice que invocou para a não decisão.

Nestes termos improcede a ampliação do objecto do recurso.

Custas pelo recorrido - artigo 527º nº 1 e 2 do CPC.

V. Decisão

Nos termos supra expostos, acordam negar provimento ao recurso e em consequência confirmam a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Mais acordam negar provimento à ampliação do objecto do recurso.

Custas pelo recorrido.

Registe e notifique.

Lisboa, 26 de Outubro de 2017

Eduardo Petersen Silva

Cristina Neves

Manuel Rodrigues



Tribunal da Relação de Lisboa
6ª Secção

Rua do Arsenal – Letra G – 1100-038 Lisboa

Tel: 213222900 – Fax: 213479845 – Mail: lisboa.tr@tribunais.org.pt

Sumário (a que se refere o artigo 663º nº 7 do CPC):

I. Não revelando os autos uma alegação fundada da toxicodependência do pai e da sua personalidade agressiva, perturbada, obsessiva e com traços de bipolaridade, como condição de oposição da mãe a que seja cumprido o regime provisório de convívios entre o pai e os filhos, sem supervisão, até que se façam os exames toxicológicos e psiquiátricos, que demonstrem não haver perigo para as crianças, o superior interesse dos menores não autoriza essa suspensão com base na simples alegação reiterada da mãe ao longo dum processo de regulação das responsabilidades parentais iniciado em 2014 com a sua deslocação, com os filhos, para país estrangeiro.

II. O tribunal de recurso aprecia decisões proferidas pelo tribunal recorrido. Inexistindo estas e não tendo sido suscitada a nulidade por omissão, não cabe ao tribunal de recurso pronunciar-se.

III. Do mesmo modo, e tendo o tribunal recorrido determinado que até apuramento da competência de tribunal estrangeiro, não decidiria sobre a guarda das crianças, não pode o tribunal de recurso ordenar ao tribunal recorrido que aprecie o pedido de imediato regresso das crianças a Portugal.

Eduardo Petersen Silva

* Processado por meios informáticos e revisto pelo relator

